

Orientação Técnica KLIOS - 0718-01

Cronotacógrafo Veicular



PRÓLOGO

Este material foi elaborado com informações gerais sobre o registrador inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo), visando orientar o público em geral, sobre este equipamento e algumas de suas características. O texto não tem a intenção de exaurir o tema, e está sujeito a repentina modificação por parte da equipe responsável.

Importa sempre citar: o cronotacógrafo é atualmente equipamento obrigatório para veículos de carga e transporte de passageiros com Peso Bruto Total (PBT) acima de 3.500kg (entre outros citados em legislação), conforme previsto nas Resoluções 938/2022 e 993/2023.

Para maiores informações ou indicações de algum ajuste e/ou inovação no material, entre em contato conosco (diretoria@klios.com.br), que sempre será bem-vindo!

Diretoria Técnica - KLIOS

INFORMAÇÕES GERAIS

- Também chamado de ‘tacógrafo’, é equipamento obrigatório em todos os veículos de transporte de cargas e de pessoas, desde que com **peso bruto total (PBT) acima de 4.536 kg (fabricados a partir de 01.01.1999)**, **capacidade máxima de tração (CMT) de 19 (dezenove) toneladas (de qualquer data de fabricação)** ou **com capacidade para mais de 10 (dez) lugares (registrados na categoria ALUGUEL)**, sendo considerado a ‘caixa preta’ de caminhões, ônibus e vans escolares.
- Além de registrar informações do percurso, como respeito aos limites de velocidade e distância percorrida, o cronotacógrafo também registra o tempo de condução e descanso do motorista.

CARACTERÍSTICAS

- Utiliza diagrama (disco) em papel carbonado, marcado por agulhas, ou em fita de registro (por impressora interna);
- Papel especial, o que garante um registro seguro (inviolável), sendo o registro inalterável;
- Documento aceito judicialmente (cível ou trabalhista);
- Toda viagem é reconstituível;
- O disco ou fita-diagrama podem ser analisados sem o auxílio de aparelhos;

CARACTERÍSTICAS

- A comprovação da verificação metrológica poderá ser feita por meio do *site* do INMETRO ou por meio da via original ou cópia autenticada do certificado de verificação metrológica;
- O instrumento pode ter períodos de registro de 24 (vinte e quatro) horas, em um único disco, ou de 7 (sete) dias em um conjunto de 7 (sete) diagramas de 24 (vinte e quatro) horas cada um. Neste caso, o equipamento passa a automaticamente registrar no disco seguinte após as 24 (vinte e quatro) horas de utilização de cada um;

CARACTERÍSTICAS

- Mesmo em caso de veículo zero quilômetro, é **necessária a aferição do cronotacógrafo** (não vem acreditado/aferido de fábrica); e
- Conforme o item 5.3.7.3 do regulamento metrológico anexo à Portaria 01/99 do INMETRO, no caso de veículos utilizados por mais de 01 (um) condutor, equipado com cronotacógrafo para disco-diagrama, cada condutor deve ter seu próprio diagrama para ser utilizado e inserido quando estiver dirigindo, ou de forma diferenciada em um único disco-diagrama, quando o registrador de velocidade e tempo for dotado de dispositivo de comutação do condutor.

PREENCHIMENTO DO DISCO-DIAGRAMA

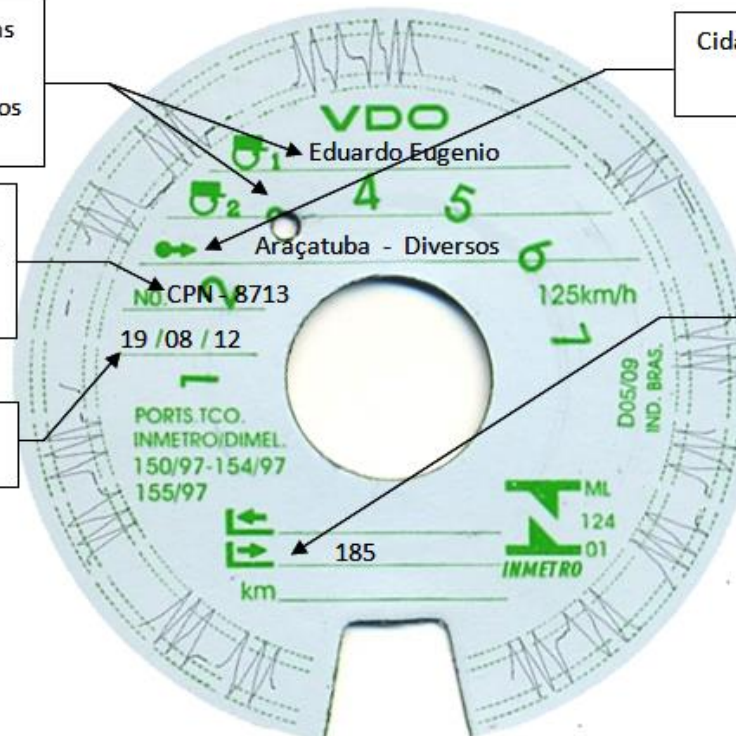
Identificação dos Motoristas
(Primeiro e Segundo)
Preferencialmente colocar os
Nomes

Identificação do Veículo,
Preferencialmente colocar
a Placa

Data de Colocação do Disco

Cidade de Partida e Cidade de
Destino

Quilometragem inicial
do Tacógrafo.
Quando o disco foi
colocado



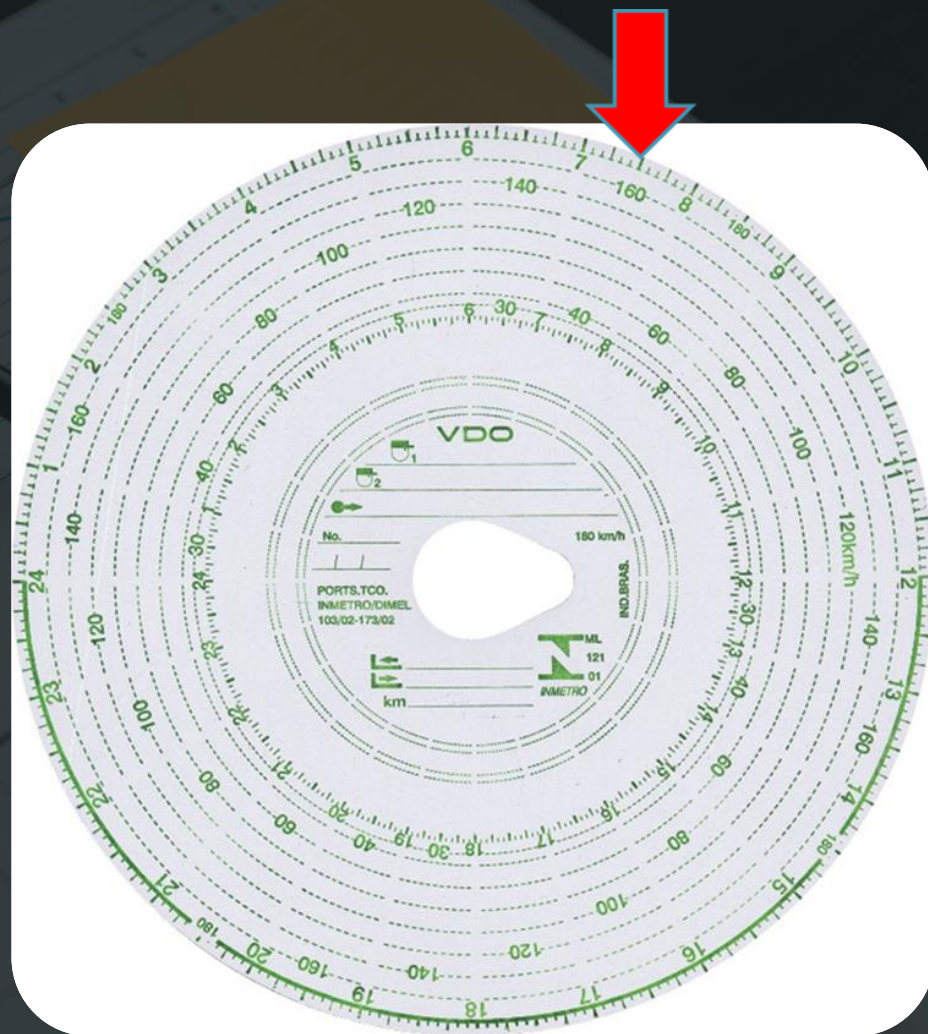
klios[®]

klios.com.br

Orientação Técnica KLIOS - 0718-01 - Cronotacógrafo Veicular

ATENÇÃO!

Existem diagramas para veículos com velocidade máxima de 120 km/h e também de 180 km/h (geralmente, um VUC- Veículo Urbano de Cargas). O uso errado/indevido do diagrama incorreto é uma infração, sendo então **DESCONSIDERADOS** todos os registros efetuados no diagrama.

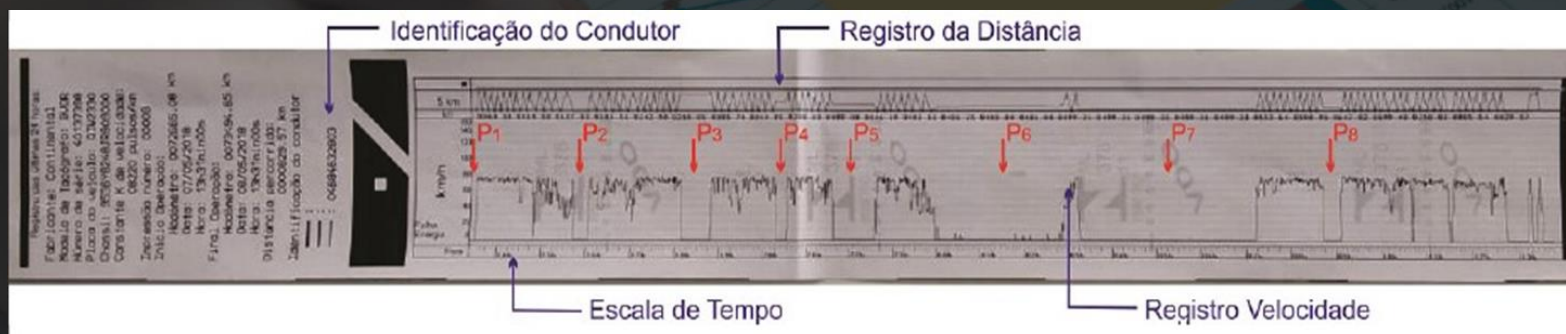




Observações:

- Nos cronotacógrafos de fita-diagrama, não há vencimento da bobina de papel;
- Quando a fita-diagrama está perto de acabar, existe uma marcação colorida, indicando o momento da troca; e
- O motorista deverá portar fita-diagrama reserva, sempre.

PREENCHIMENTO DA FITA-DIAGRAMA



- É possível o cadastro de até 03 (três) CPF de motoristas, em cada aparelho;
- A cada início de atividade, o motorista deverá se identificar, fazendo a escolha do seu número operacional (01, 02 ou 03)- caso contrário, será tratado como REGISTRO INCORRETO, para qualquer finalidade;

- A fiscalização das condições de funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, nos veículos em que seu uso é obrigatório, será exercida pelos órgãos ou entidades de trânsito com circunscrição sobre a via onde o veículo estiver transitando, além de órgãos (INMETRO, IPEM-SP) e também aqueles com atribuição de fiscalização de relações trabalhistas, inclusive com veículos parados em pátios de empresas; e
- A fiscalização do Poder Público deve receber treinamento contínuo e obrigatório, o que poderá ser exigida a evidência, em caso de discussão sobre a autuação.

AÇÃO FISCALIZATÓRIA

- Na ação de fiscalização, o agente irá verificar e inspecionar:
 - a) Se o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo encontra-se em perfeitas condições de uso;
 - b) Se as ligações necessárias ao seu correto funcionamento estão devidamente conectadas e lacradas e seus componentes sem qualquer alteração;
 - c) Se as informações previstas na legislação estão disponíveis, e se a sua forma de registro continua ativa;

d) Se o condutor dispõe de disco-diagrama ou fita-diagrama reserva para manter o funcionamento do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo até o final da operação do veículo;

e) Se o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo está aprovado na verificação metrológica realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) ou entidade credenciada/acreditada; e

f) Se o conjunto de rodagem (pneus e rodas) instalados no veículo estão similares ao que está previsto na certificação do cronotacógrafo.

 MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS - MDIC INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO					
CERTIFICADO:				Executor 294	
Instrumento CRONOTACÓGRAFO	Marca CONTINENTAL			Modelo BVDR	Número de Série 40168252
Veículo M.BENZ, MODELO: AXOR 2544 S	Ano 2018	Pneu 295/80	Aro 22.5	RENAVAM	CHASSI Placa
Dados Complementares Marcas de Selagem: J43529199, E92579244, E92579257, E92579260 Constante K: 10725 Redutor: - Este certificado é válido até a data informada somente se mantidas as características aqui autodeclaradas.				Código do Serviço 237	
				Número do Documento de Arrecadação (GRU de Ensaio) 294104115001171481	
				Número do Protocolo 518020160525997714	
NOME DO POSTO DE SELAGEM L.T.M. BRANDENBURG - AUTO ELETRICA		NOME DO POSTO PAC L.T.M. BRANDENBURG - AUTO ELETRICA		Data Emitido em 27/03/2018 com validade até 12/03/2020	
CPF/CNPJ DO PROPRIETÁRIO		NOME DO PROPRIETÁRIO			

Confira a autenticidade do documento no endereço eletrônico: <http://www.inmetro.rs.gov.br/cronotacografo>

Observações:

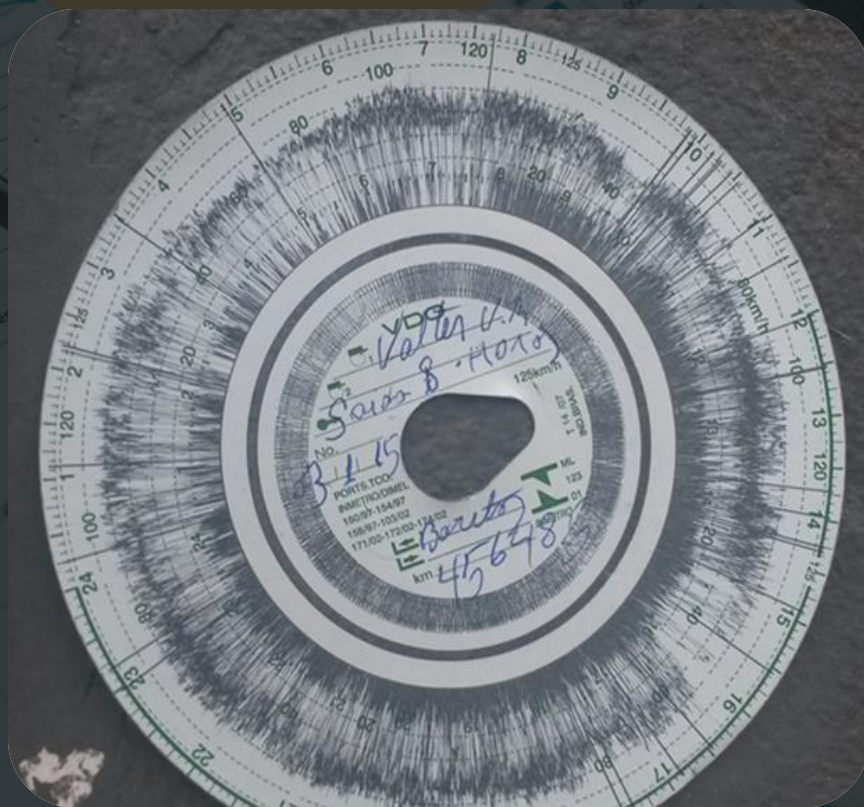
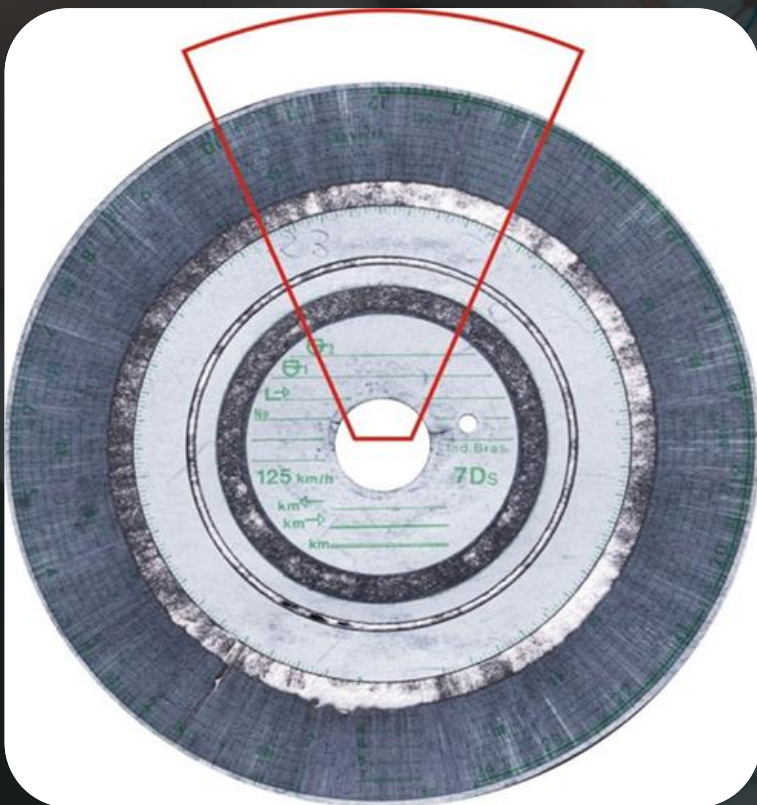
- A medida de pneu e aro de rodagem deverá ser mantida no veículo nos eixos de tração (não é permitida alteração); e
- A alteração será passível de autuação e apreensão do veículo.

klios[®]

klios.com.br

Orientação Técnica KLIOS - 0718-01 - Cronotacógrafo Veicular

FALTOU O DIAGRAMA OU FITA, OU QUE NÃO ATENDE A LEGISLAÇÃO: O QUE ACONTECE?



FISCALIZAÇÃO VIÁRIA (órgãos de trânsito)

- Artigo 238 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

‘RECUSAR-SE A ENTREGAR À AUTORIDADE DE TRÂNSITO OU A SEUS AGENTES, MEDIANTE RECIBO, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DE REGISTRO, LICENCIAMENTO DE VEÍCULO E OUTROS EXIGIDOS POR LEI, PARA AVERIGUAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE’.

- > **Infração: GRAVÍSSIMA;**
- > **Penalidade: Autuação pecuniária (‘multa’) e apreensão do veículo;**
- > **Medida administrativa: Remoção do veículo.**

FISCALIZAÇÃO VIÁRIA COMUM (órgãos de trânsito)

- Art. 230 do CTB: ***‘CONDUZIR O VEÍCULO:
(...)***

IX- SEM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO, OU ESTANDO ESTE INEFICIENTE OU INOPERANTE’.

- > Infração: GRAVE;**
- > Penalidade: Autuação pecuniária (‘multa’); e**
- > Medida administrativa: Retenção do veículo para regularização.**

FISCALIZAÇÃO VIÁRIA – Autuação do INMETRO ou IPEM-SP

- Fundamento na Lei 9.993/1999:

‘Art. 7º: Constituir-se-á em infração a esta Lei, ao seu regulamento e aos atos normativos baixados pelo CONMETRO e pelo INMETRO a ação ou omissão contrária a qualquer dos deveres jurídicos instituídos por essas normas nos campos de Metrologia Legal e da Certificação’.

(...)

Art. 9º: A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, obedecerá os seguintes valores:

I- Nas infrações LEVES, de R\$ 100,00 (Cem Reais) até R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

RETIRADA DE DIAGRAMA OU FITA, EM CASO DE ACIDENTE RODOVIÁRIO

Em caso de acidente COM vítima, envolvendo veículo que deva ser equipado com registrador instantâneo de velocidade e tempo, somente o perito oficial encarregado do levantamento pericial poderá retirar o disco-diagrama, fita ou unidade armazenadora do registro.





klios[®]

www.klios.com.br

(62) 99857-0001 | diretoria@klios.com.br